

0000072-72.2016.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OLDAVO LEÃO JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

OLDAVO LEÃO JUNIOR é acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fatos supostamente ocorridos em 26/01/2016.

A denúncia foi recebida em 04/07/2016 e o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000072-72.2016.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000072-72.2016.8.26.0633

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OLDAVO LEÃO JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

OLDAVO LEÃO JUNIOR é acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fatos supostamente ocorridos em 26/01/2016.

A denúncia foi recebida em 04/07/2016 e o réu regularmente citado.

Houve apresentação de resposta à acusação.

Após isto o feito prosseguiu com a fase instrutória.

Ao final da instrução, o réu foi condenado a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias-multa, calculados pelo valor mínimo legal, em sentença publicada em 12/12/2016.

O feito transitou em julgado para o Ministério Público em 16/10/2017 e em 14/12/2016 para o réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Estabelece o artigo 61, do Código de Processo Penal que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Prevê o artigo 110, CP, que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, que no caso é de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, CP, verificando-se:

- I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
- II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
- III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
- IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
- V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
- VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No caso dos autos, como visto, a prescrição é de 4 (quatro) anos.

Portanto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data do trânsito em julgado para o Ministério Público (16/10/2017) e até a presente data, percebe-se que já se passaram mais de 4 (quatro) anos, sendo imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu OLDAVO LEÃO JUNIOR, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Atualize-se o histórico de partes.

Oficie-se ao IIRGD.

Expeça-se a competente certidão de honorários em favor do patrono provisionado, se o caso.

Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Mongaguá, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA